

1524147-45.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Carlos Eduardo Lora Franco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... policiais, local de alta incidência de furto de celulares, especialmente em veículos, como ocorreu no caso concreto. O réu admitiu que morava na região. Assim, a compra de um aparelho, por meros R\$ 200,00, como alegou, de um desconhecido, na rua, ainda com as informações originais registradas no aparelho, é sinal evidente da origem ilícita, que vai muito além da mera desconfiança, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

3ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1524147-45.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1524147-45.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Réu:

LUIZ RODRIGO VIEIRA DA SILVA

Vistos, etc.

Luiz Rodrigo Vieira da Silva, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no artigo 180, caput, do Código Penal, nos seguintes termos: "O Representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições, vem oferecer denúncia contra LUIZ RODRIGO VIEIRA DA SILVA, qualificado na fl. 22, em razão dos fatos a seguir descritos.

Consta destes autos que, 24 de outubro de 2022, por volta das 19 horas, na Rua Barão de Iguape, 661, Liberdade, nesta cidade e comarca, policiais militares abordaram LUIZ RODRIGO VIEIRA DA SILVA para averiguação, vez que este demonstrou nervosismo ao vê-los.

Revistando o ora denunciado, os policiais encontraram, em poder dele, o telefone celular Motorola G8 Plus (fls. 16/18), que havia sido furtado, pouco tempo antes, de sua legítima proprietária, Fernanda Tavares Reis, na Rua dos Lavapés, próximo ao nº 139, nesta cidade e comarca (fls. 08 e 19/21).

LUIZ RODRIGO VIEIRA DA SILVA sabia da origem criminosa do referido telefone celular, que adquiriu, recebeu e transportava, em proveito próprio. Assim se conclui, pois o ora denunciado não soube dizer de quem obteve referido aparelho eletrônico, nem dispunha de documento legitimando a posse sobre esse bem.

Ante o exposto, LUIZ RODRIGO VIEIRA DA SILVA está incurso no art. 180, caput, do Código Penal. "

A denúncia foi recebida (fls.45/47), houve defesa (fls. 103), e o recebimento foi ratificado (fls. 104). Em audiência foi colhida a prova oral e o(a)(s) acusado(a)(s) interrogado(a)(s), tendo as partes se manifestado em debates.

É o relatório.

Decido.

A procedência da ação é de rigor, posto que autoria e materialidade estão suficientemente comprovadas.

Os policiais, ouvidos em juízo, confirmaram que o réu foi encontrado na posse do

celular, que inicialmente mentiu dizendo que era de sua irmã, sendo que posteriormente admitiu que o tinha recebido sabendo ser produto de crime. E ambos confirmaram que na delegacia compareceu a vítima, que confirmou ter tido o aparelho furtado de seu veículo pouco antes.

E não há nada de concreto nos autos contra os policiais ouvidos, nem a indicação de qualquer razão que teriam para cometerem crime e colocarem suas carreiras em risco, imputando ao réu, a quem sequer conheciam, crime que não tivesse praticado, inexistindo assim razão para dar às palavras destes agentes públicos menos valor que às de qualquer outro cidadão.

Há, ainda, a oitiva da vítima na fase policial confirmando a subtração (fls. 11).

E o réu, ouvido em juízo, admitiu que comprou o celular na rua de um desconhecido, por R\$ 200,00, e até desconfiou que pudesse ser produto de crime, mas não perguntou nem teve certeza.

Assim, postas as provas, não resta dúvida alguma de que o réu estava, sim, na posse do aparelho, que era produto de crime.

E também não há dúvida de que sabia ser produto de crime.

Primeiro que, fosse verdadeira sua versão, teria informado aos policiais logo de plano que havia acabado de adquirir o celular, e não que era de sua irmã, como os agentes disseram que ele afirmou.

Segundo que, como dito, os policiais informaram que depois ele admitiu que sabia ser ilícito.

E, como dito, não há nada a desmerecer a palavra dos policiais.

Ademais, aquela região, da baixada do Glicério é, sabidamente, como informado pelos próprios policiais, local de alta incidência de furto de celulares, especialmente em veículos, como ocorreu no caso concreto. O réu admitiu que morava na região.

Assim, a compra de um aparelho, por meros R\$ 200,00, como alegou, de um desconhecido, na rua, ainda com as informações originais registradas no aparelho, é sinal evidente da origem ilícita, que vai muito além da mera desconfiança, mas perfaz a clara certeza. Noutras palavras, impossível acreditar que o réu não soubesse que se tratava de produto ilícito, ficando perfeitamente caracterizado o dolo, não havendo margem para absolvição ou desclassificação.

Anoto, ainda, que os documentos abaixo mencionados (observando que a Folha de Antecedentes é o documento no qual são inseridas as informações de execução criminal dos feitos que tramitam no sistema Sivec), apontam, de relevante, a seguinte situação (caracterizando Maus antecedentes as condenações definitivas com pena extinta mais de 5 anos antes do fato, ou por fatos anteriores ao crime destes autos, mas com trânsito em julgado da condenação posterior; e reincidência as condenações anteriores por crime, não decorrido o prazo depurador):

Ré(u): LUIZ - fls. 30/36

Vara

nº do proc.

nº da exec.

(se houver)

art. princip.

Situação

Antec.

Reinc.

14ª

0001297-33.2016.8.26.0050

0013489-65.2019.8.26.0996

155

X

25ª

0094816-33.2014.8.26.0050

0011984-73.2018.8.26.0996

180

X

20^a

0087661-76.2014.8.26.0050

0014337-86.2018.8.26.0996

155

X

4^a

0029256-76.2016.8.26.0050

0021866-82.2016.8.26.0041

157

X

00068536220154036181

0023822-36.2016.8.26.0041

289

X

Assim, certa a condenação, passo a dosar a pena.

Na fase do artigo 59 do Código Penal, considerando as circunstâncias do delito, em especial a receptação praticamente imediata à subtração, denotando a relação direta com o autor do crime precedente, e evidenciando muito maior relevância do fato justamente como estímulo da prática do crime pela pronta viabilização de seu proveito econômico, fixo a pena base em um sexto acima do piso legal.

Presente a agravante da reincidência, de especial intensidade, posto que não apenas o réu tem 5 condenações anteriores, como também especificamente por furto, tudo denotando personalidade resiliente, profundamente voltada ao crime, é de rigor o aumento da pena em pelo menos um quarto.

O réu não é confesso, já que negou o dolo, alegando situação, não acolhida, que poderia levar apenas ao delito culposos, e não ao doloso, pelo qual condenado.

Ausentes outras agravantes ou atenuantes, ou causas de aumento ou diminuição de pena, torno esta definitiva em 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, e 13 salário mínimo.

Pela reincidência específica, o regime inicial não poderá ser outro que não o fechado, sendo vedada a substituição da pena, não tendo decorrido tempo de prisão cautelar que justificasse progressão.

Isto posto, julgo a presente ação PROCEDENTE, para condenar Luiz Rodrigo Vieira da Silva, qualificado(a)(s) nos autos, como incurso(a)(s) no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, estes no mínimo legal, sendo descabidos o sursis ou a substituição da pena.

Tendo o réu respondido ao feito custodiado, e restando reforçadas por esta sentença as razões que levaram anteriormente a sua custódia cautelar, sendo reincidente, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se ofício de recomendação.

Custas pelo(a)(s) condenado(a)(s), na forma do artigo 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03, observando que a gratuidade decorrente da atuação da Defensoria Pública não exclui a responsabilidade final, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º da Lei nº 13.105/15, que modificou a Lei nº 1.060/50, e que só se efetiva, por ser executada como dívida de valor, sobre o patrimônio do devedor, não implicando em nenhum risco à sua subsistência, podendo ser cobrada se demonstrada alteração de situação econômica.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Lora Franco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA